

RECURSO CÍVEL Nº 5080549-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: GUSTAVO DAMAZIO FERREIRA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. MILITAR. ALUNO CPOR. ADICIONAL NATALINO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO MÊS DE DESLIGAMENTO. PROPORCIONAL DO ADICIONAL DEVE SER CALCULADO CONSIDERANDO A GRADUAÇÃO DE ASPIRANTE-A-OFICIAL, AO QUAL O AUTOR FOI PROMOVIDO ANTES DO SEU DESLIGAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença. Condene a parte recorrente vencida em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5080549-97.2024.4.02.5101

510015427525 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5080549-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: GUSTAVO DAMAZIO FERREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela União em face da sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

"Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a União ao pagamento do adicional natalino considerando sua base de cálculo como o soldo de Aspirante a Oficial, deduzido o soldo já recebido na referida rubrica quando aluno do Centro de Preparações dos Oficiais da Reserva.

As parcelas atrasadas serão corrigidas monetariamente desde o vencimento de cada parcela, segundo o IPCA-E, diante da inconstitucionalidade da TR firmada no RE 870.947/SE em 20.09.2017, e em observância ao REsp repetitivo n.º 1.495.144/RS, bem como incidirão juros da mora, a partir da citação, na forma do Enunciado n. 204 da Súmula do STJ, apurados mediante a incidência dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação conferida pela Lei n. 11.960/09, até 08/12/2021 (EC n.º 113/2021). A partir de 09/12/2021, em substituição aos índices anteriores, será aplicado exclusivamente sobre o débito até então apurado, uma única vez, a SELIC, consoante disposto na EC n.º 113/2021, art. 3º.

O pagamento deverá se dar na forma do art. 17 da Lei nº 10.259/01 e do Enunciado 52 das Turmas Recursais da Justiça Federal do Rio de Janeiro, obedecido ao teto dos Juizados Federais na data da distribuição do feito, consoante o Enunciado 15 do FONAJEF."

Sustenta a União que o Aluno do CPOR, ao concluir o curso com aproveitamento é declarado Aspirante a Oficial e licenciado das fileiras do Exército na mesma data. Ou seja, o referido militar em serviço obrigatório não exerce, em nenhum momento, atividades militares como Aspirante a Oficial. A formação no CPOR apenas permite que, futuramente, o formando seja convocado para a ativa, para que exerça função temporária em até 8 anos, no posto Aspirante a Oficial, 2º Tenente e 1º Tenente.

VOTO

A parte autora comprova que foi licenciado em 30/11/2019 no posto de Aspirante a Oficial (evento 1, ANEXO6).

Tipo de Documento	RA	CPF
Certidão de Situação Militar	32.000.049531-0	153.055.347-47
Nome		
GUSTAVO DAMAZIO FERREIRA		
Filiação		
YARA FARIAS DAMAZIO		
CARLOS HENRIQUE CONRADO FERREIRA		
Local e Data de Nascimento	Amparo legal	
RIO DE JANEIRO, RJ	Oficial componente da Reserva de 2ª classe, ficando relacionado como ASPIRANTE - A - OFICIAL CAVALARIA, na Reserva Mobilizável	
05/01/2000		
Expedido(a) em:	Incorporado /matriculado	Licenciado/desligado/demitido
14/09/2020	15/02/2019	30/11/2019

Como bem salientado na sentença, a legislação determina que o adicional natalino no caso de militar excluído do serviço ativo por licenciamento, como é o caso do Autor, receberá o adicional na forma proporcional calculado sobre a remuneração do mês do desligamento.

Decreto 4.307/2022

Art. 81. O adicional natalino corresponde a um doze avos da remuneração a que o militar fizer jus no mês de dezembro, por mês de serviço, no respectivo ano.

§ 1º O militar excluído do serviço ativo e desligado da OM a que estiver vinculado, por motivo de demissão, licenciamento ou desincorporação, receberá o adicional de forma proporcional, calculado sobre a remuneração do mês do desligamento.

Não importa se a promoção e desligamento ocorreram na sequência, o fato é que este foi o posto no qual o Autor foi desligado, não havendo qualquer exigência legal de que o militar tenha que ter efetivamente prestado trabalho naquele posto.

O mesmo já decidiu a Turma em relação às férias proporcionais (processo nº 5009460-85.2023.4.02.5121):

ADMINISTRATIVO. MILITAR. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. CURSO CPOR. SENTENÇA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS DE FORMA PROPORCIONAL DEVIDA DE FORMA SIMPLES E COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA ATIVA E NA GRADUAÇÃO DE ASPIRANTE-A-OFICIAL, AO QUAL O AUTOR FOI PROMOVIDO ANTES DO SEU DESLIGAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**, mantendo a sentença. Condeno a parte recorrente vencida em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem.